

17_Chat_Kiezkolben_Colombo.txt

Chat-Auszug: Freitagabend im Maschinenlager

25.09.2026

25.09.2026, 18:03 – Kunigunde: Otto, du hattest doch zugestimmt. Jetzt steht die Bank auf der Bremse.

18:06 – Otto: Dem Verkauf ja. Nicht einer Unterschrift von jemandem, der vielleicht gar nicht darf. Das ist etwas anderes.

18:09 – Nirmala: I was authorised. Matthias has the board paper.

18:11 – Kunigunde: Können wir hier bitte Deutsch schreiben? Ich verliere schon bei den Dateinamen den Überblick.

18:14 – Nirmala: Entschuldigung. Ich dachte, die Bestätigung von Matthias reicht. Tariq ist seit dem 10. bei uns. Er hat nichts gegen den Kauf.

18:16 – Otto: Hat Tariq den Beschluss vom 12. gesehen oder nicht?

18:21 – Nirmala: Er war in Doha. Ich habe ihm die Eckdaten per Nachricht geschickt. Das eigentliche PDF ging später raus.

18:25 – Kunigunde: Bitte nichts neu datieren. Frau Öztürk soll sagen, welche Unterlagen wirklich nötig sind.

18:29 – Matthias: Ich habe zwei Formulare im System. Eins zeigt den Wechsel, eins den aktualisierten Kontakt. Morgen suche ich die Bestätigung heraus.

18:31 – Otto: Und wir sollten nicht „final-final 2“ an ein Gericht schicken.

18:34 – Kunigunde: Das sagt der Mann, dessen Lagerliste „wirklich_neu_7“ heißt.

01_Kunigunde_bitte_nicht_noch_eine_Runde.eml

Von	Kunigunde Knatter <kunigunde@kiezkolben.example>
An	Derya Öztürk <derya@kanzlei-spreebogen.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 08:12:00 +0200
Betreff	Colombo-Sache: bitte einmal zu Ende bringen

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Öztürk,

ich sende Ihnen den Ordner, den Herr Holzapfel vom Notariat zusammengestellt hat. Wir vermieten kleine Maschinen an Werkstätten und Bühnenbauer. Ceylon Cloud will unser Buchungssystem mitentwickeln und hat mir vier von meinen sechs Anteilen abgekauft. Das Geld ist seit dem 16. September da. Otto sagt inzwischen, Nirmala habe gar nicht allein unterschreiben dürfen. Vorher hat er die Zusammenarbeit selbst vorgeschlagen.

Ich möchte keine Entscheidung über einen Gesellschafterprozess, sondern erst einmal wissen, was wir dem Gericht und dem Notar jetzt schicken müssen. Die Frist soll der 12. Oktober sein. Bitte prüfen Sie auch, ob unsere neue Liste überhaupt schon aufgenommen wurde. Im Ordner heißt eine Datei „final“, aber ich sehe im Register noch meine alten sechzig Prozent.

Matthias aus Colombo ist nett, schreibt aber auf jede zweite Frage „certificate attached“. Wenn Sie genaue Fragen formulieren, leite ich die gern weiter. Bitte noch nichts direkt absenden; ich möchte die Schreiben vorher sehen.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Knatter

Geschäftsführerin, Kiezkolben Maschinenverleih GmbH

05_Otto_Zustimmung.eml

Von	Otto Pumpernickel <otto@kiezkolben.example>
An	Kunigunde Knatter <kunigunde@kiezkolben.example>
Datum	Sat, 05 Sep 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Beschlussantrag Ceylon Cloud

Hallo Kunigunde,

mit der Abstimmung per E-Mail bin ich einverstanden. Ich stimme dem Antrag vom 2. September zu: Du darfst die Geschäftsanteile 3 bis 6 an Ceylon Cloud (Private) Limited in Colombo verkaufen und abtreten. Die Zustimmung gilt für den Vertrag, den Frau Doktor Zingel am 4. September herumgeschickt hat, mit 80.000 EUR Kaufpreis und ohne Verpflichtungen der Kiezkolben gegenüber der Käuferin.

Bitte lass uns das Entwicklungsbudget danach gesondert besprechen. Ich will nicht, dass aus dem Anteilskauf automatisch ein Auftrag über 200.000 EUR wird. Nirmala hatte im Gespräch gesagt, ihr Board sei einverstanden. Die Unterlagen dazu habe ich nicht gesehen.

Grüße

Otto

13_Suresh_Ruecktritt_weitergeleitet.eml

Von	Matthias Dissanayake <secretary@ceyloncloud.example>
An	Emmerich Holzapfel <holzapfel@notariat-zingel.example>
Datum	Mon, 21 Sep 2026 10:20:00 +0200
Betreff	Weiterleitung: mein Rücktritt

Liebe Nirmala,

ich lege mein Amt als Director mit Wirkung zum Ende des 9. September nieder. Bitte bestätige den Erhalt dieser Erklärung. Ich werde die laufende Bankvollmacht nicht weiter nutzen. Das Gespräch über Kiezkolben finde ich wirtschaftlich weiterhin sinnvoll, aber ich werde bei dem Kauf nicht mehr mitzeichnen.

Die Unterlagen zu Tariq hatte ich am Montag unterschrieben. Bitte schau, dass das Datum im Formular nicht wieder der Tag des Hochladens wird. Ich kann in der kommenden Woche wegen einer Familienangelegenheit keine Videotermine wahrnehmen.

Suresh

Weiterleitungsvermerk Nirmala, 11.09.2026, 08:10 Uhr: „Received yesterday evening, sorry for late reply. Matthias will update the records.“

Weiterleitung an das Berliner Notariat durch Matthias am 21.09.2026. Die ursprüngliche Serverkopfzeile wurde nicht mitgesendet; diese Nachricht enthält die im Büro weitergeleitete Textfassung.

15_Notariat_Rueckfrage.eml

Von	Emmerich Holzapfel <holzapfel@notariat-zingel.example>
An	Kunigunde Knatter <kunigunde@kiezkolben.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 13:48:00 +0200
Betreff	Kiezkolben / Vertretungsnachweis bitte konkretisieren

Sehr geehrte Frau Knatter,

Ihre Mitteilung über den Kaufpreiseingang haben wir erhalten. Für die endgültige Einordnung der Erwerbervertretung fehlen weiterhin Unterlagen. Die bisher vorgelegte Organmeldung nennt zwei Direktoren. Der Beschluss vom 12. September enthält nach der zugesandten Fassung nur die Erklärung von Frau Jayawardena und die Bestätigung des Company Secretary.

Bitte teilen Sie uns mit, wer am 12. und am 15. September dem Board angehörte. Falls ein schriftlicher Beschluss außerhalb einer Sitzung gefasst wurde, benötigen wir die zugehörigen Zustimmungen. Falls es eine Sitzung gab, bitten wir um deren vollständige Dokumentation. Wir benötigen außerdem die geltende Satzungsfassung und eine nachvollziehbare Erläuterung des anwendbaren Vertretungsrechts.

Die am 18. September elektronisch übermittelte Liste wurde auf Grundlage des damaligen Arbeitsstands erstellt. Wir haben das Gericht mit heutigem Schreiben gebeten, die beigefügten ergänzenden Hinweise zur noch laufenden Vertretungsprüfung zu beachten. Bitte verwenden Sie die Liste gegenüber der Bank derzeit nicht als abschließenden Nachweis eines unstreitigen Erwerbs.

Mit freundlichen Grüßen

Emmerich Holzapfel

Notariatsmitarbeiter

22_Matthias_zu_den_Bestaetigungen.eml

Von	Matthias Dissanayake <secretary@ceyloncloud.example>
An	Derya Öztürk <derya@kanzlei-spreebogen.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 07:42:00 +0200
Betreff	Welche Bestätigung brauchen Sie genau?

Sehr geehrte Frau Öztürk,

ich habe die neuen Kopien aus dem Company-File-System geschickt. Es gibt hier ein Unternehmensregister; das ist also nicht das Problem. Einen Auszug mit einer deutschen Formulierung „alleinvertretungsberechtigt“ bekomme ich auf Knopfdruck allerdings nicht. Ich kann weitere amtliche Formulkopien beschaffen und die Dokumentkennungen weitergeben.

Eine Apostille für Sri Lanka konnte ich nicht bestellen. Ein Dienstleister hat mir stattdessen eine notarielle Bestätigung meiner Unterschrift angeboten. Bitte sagen Sie mir, ob Sie das überhaupt benötigen. Ich möchte nicht wieder 300 Euro für einen Stempel ausgeben, der Ihre Frage nicht beantwortet.

Zu dem Beschluss vom 12. September: Ich hatte Nirmalas Datei in die Sammlung übernommen und angenommen, Tariq sei einverstanden. Eine separate Zustimmung zum genauen Text habe ich nicht gefunden. Die neue Erklärung vom 28. September liegt jetzt vor. Mala hat um die unveränderten Originaldateien gebeten; die schicke ich ihr heute.

Mit freundlichen Grüßen
Matthias Dissanayake

24_Otto_Status_bleibt_offen.eml

Von	Otto Pumpernickel <otto@kiezkolben.example>
An	Derya Öztürk <derya@kanzlei-spreebogen.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 16:31:00 +0200
Betreff	Zur Liste und zur nächsten Versammlung

Sehr geehrte Frau Öztürk,

ich möchte klarstellen, dass ich dem Verkauf weiterhin nicht grundsätzlich widerspreche. Ich bestreite aber, dass die Erwerberin schon durch die bisherige Erklärung wirksam Gesellschafterin geworden ist. Sollte die Liste jetzt einfach aufgenommen werden, wäre meine Frage damit nicht erledigt.

Für die Versammlung am 9. Oktober stehen Budget und Geschäftsführerentlastung auf der Tagesordnung. Kunigunde möchte Nirmala bereits mit vierzig Prozent abstimmen lassen. Ich bitte um eine klare Rückmeldung, welche Unterlagen tatsächlich vorliegen und ob wir den Termin verschieben sollten. Eine Beschlussfassung über das Entwicklungsprojekt ist von meiner damaligen Zustimmung zum Verkauf nicht umfasst.

Ich habe keine Unterlagen vernichtet und keine eigene Liste an das Gericht geschickt. In meiner Ablage liegt weiterhin die Liste vom Mai 2024. Bitte übernehmen Sie die Zahl „60 Prozent Kunigunde“ nicht einfach in jedes neue Schreiben, wenn der Erwerb inzwischen anderweitig wirksam bestätigt sein sollte. Ich möchte nur, dass wir das nachvollziehbar klären.

Mit freundlichen Grüßen
Otto Pumpernickel

14_Bankeingaenge_Kunigunde.csv

Buchungstag	Wertstellung	Buchungstext	Betrag EUR	KontoinhaberIn
15.09.2026	15.09.2026	Laufende Kosten	-286.4	Kunigunde Knatter
16.09.2026	16.09.2026	CEYLON CLOUD PVT LTD SHARE PURCHASE KK 3-6	80000	Kunigunde Knatter
17.09.2026	17.09.2026	Notariat Vorschuss	-1250	Kunigunde Knatter
18.09.2026	18.09.2026	Umbuchung Tagesgeld	-50000	Kunigunde Knatter

Arbeitsablage | Verlauf

Interne Abrufnotiz – Namenssuche

16.09.2026

Rechercheboard / Sachbearbeitung Emmerich Holzapfel

16.09.2026, 11:08 Uhr

Suchbegriff: Ceylon Cloud

Treffer übernommen: Ceylon Cloud (Private) Limited

Nummer: PV 00289176

Die Arbeitsansicht zeigt Firma und Nummer. Keine Angabe zur Einzelvertretung gespeichert.

Nirmala: „Das ist der aktuelle Auszug.“

Nächster Dateieingang laut E-Mail: zertifizierte Formulkopien.

Kein Nachweis einer Übermittlung an das deutsche Registergericht.

Bilddatei: 07_eROC_Suchnotiz.png

03_Anteile_alt_neu.xlsx

Anteil	Inhaberin oder Inhaber	Nennbetrag EUR	Kapitalquote
	1 Kunigunde Knatter	2,500.00	10.00%
	2 Kunigunde Knatter	2,500.00	10.00%
	3 Kunigunde Knatter	2,500.00	10.00%
	4 Kunigunde Knatter	2,500.00	10.00%
	5 Kunigunde Knatter	2,500.00	10.00%
	6 Kunigunde Knatter	2,500.00	10.00%
	7 Otto Pumpernickel	2,500.00	10.00%
	8 Otto Pumpernickel	2,500.00	10.00%
	9 Otto Pumpernickel	2,500.00	10.00%
	10 Otto Pumpernickel	2,500.00	10.00%

Anteil	Vorgesehene Inhaberin	Nennbetrag EUR	Kapitalquote	Notiz
	1 Kunigunde Knatter	2,500.00	10.00%	unverändert
	2 Kunigunde Knatter	2,500.00	10.00%	unverändert
	3 Ceylon Cloud (Private) Limited	2,500.00	10.00%	Kaufpreis laut Bank eingegangen
	4 Ceylon Cloud (Private) Limited	2,500.00	10.00%	Kaufpreis laut Bank eingegangen
	5 Ceylon Cloud (Private) Limited	2,500.00	10.00%	Kaufpreis laut Bank eingegangen
	6 Ceylon Cloud (Private) Limited	2,500.00	10.00%	Kaufpreis laut Bank eingegangen
	7 Otto Pumpernickel	2,500.00	10.00%	unverändert
	8 Otto Pumpernickel	2,500.00	10.00%	unverändert
	9 Otto Pumpernickel	2,500.00	10.00%	unverändert
	10 Otto Pumpernickel	2,500.00	10.00%	unverändert

Position	Betrag EUR
Anteile 3 bis 6	80,000.00
Bankeingang 16.09.2026	80,000.00
Differenz	0.00

20_Dokumente_Colombo_Stand.xlsx

Dokument	Angefordert	Eingegangen	Quelle	Offene Rückfrage
Incorporation	2026-09-16	2026-09-16 Matthias / PDF		Code im Scan schlecht lesbar
Articles 2019	2026-09-18	2026-09-19 Matthias / Scan		Spätere Änderungen?
Form 20 März 2024	2026-09-16	2026-09-18 Company file		Historischer Stand
Form 20 September 2026	2026-09-22	2026-09-28 eROC-Dateikopie		Herkunft prüfen
Tariq Bestellung/Annahme	2026-09-24	2026-09-28 Board-/Gesellschafterordner		Vollständigkeit
Zustimmung 12. September	2026-09-24		Tariq	Vollständiger Text zugegangen?
Rechtsgutachten final	2026-09-25		Mala	Wartet auf Unterlagen

Position	Netto EUR	USt EUR	Gesamt EUR
Übersetzung	240.00	45.60	285.60
Lokale Beratung Vorschuss	600.00	0.00	600.00
Kurierreserve	80.00	0.00	80.00
Summe	920.00	45.60	965.60

04_Satzung_Kiezkolben_Auszug.docx

Gesellschaftsvertrag – Arbeitsabschrift der maßgeblichen Bestimmungen

09.05.2024

1. Firma und Sitz

Die Gesellschaft führt die Firma Kiezkolben Maschinenverleih GmbH. Ihr Sitz ist Berlin.

2. Stammkapital und Geschäftsanteile

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR. Es ist in zehn Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 bis 10 im Nennbetrag von jeweils 2.500 EUR eingeteilt. Jede volle Einheit von einem Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

3. Verfügung über Geschäftsanteile

Die Abtretung eines Geschäftsanteils oder eines Teils davon bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Der Beschluss wird mit mindestens 75 Prozent der abgegebenen Stimmen gefasst. Der veräußernde Gesellschafter ist bei diesem Beschluss stimmberechtigt. Die Zustimmung kann vor Abschluss des Abtretungsvertrags erteilt werden und ist schriftlich zu dokumentieren.

4. Beschlussfassung

Beschlüsse können außerhalb einer Versammlung in Textform gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter mit dieser Form der Beschlussfassung einverstanden sind. Die Geschäftsführung übersendet den vollständigen Beschlussantrag und setzt eine angemessene Antwortfrist. Nicht abgegebene Stimmen gelten nicht als Zustimmung.

5. Geschäftsführung

Die Gesellschafterversammlung bestellt und beruft Geschäftsführer ab. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretung und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB können durch Gesellschafterbeschluss erteilt werden.

Übernommen aus dem vollständigen Satzungstext vom 09.05.2024. Die übrigen Bestimmungen betreffen Geschäftsjahr, Gewinnverwendung, Einziehung und Bekanntmachungen. Die vollständige Datei liegt nach Auskunft der Buchhaltung im Notariatsarchiv.

06_Anteilskauf_Arbeitsabschrift.docx

Anteilskauf und Abtretung – Arbeitsabschrift

15.09.2026

Urkundenbezug der Beteiligten: Nummer 318/2026 der Notarin Dr. Ottilie Zingel, Berlin; Termin vom 15.09.2026. Diese für die Mandatsbearbeitung übertragene Arbeitsabschrift enthält keine Siegel oder Unterschriftenabbildungen.

1. Beteiligte und Vertretungsangaben

Kunigunde Knatter, geboren am 14.02.1979, wohnhaft in Berlin, handelt im eigenen Namen. Nirmala Jayawardena, geboren am 28.07.1984, wohnhaft in Colombo, erklärt, als Direktorin für Ceylon Cloud (Private) Limited mit Sitz in Colombo, Registrierungsnummer PV 00289176, zu handeln. Ein aktueller Nachweis der Einzelvertretungsbefugnis liegt im Termin nicht vor. Die Erwerberin soll ergänzende Nachweise beibringen. Eine persönliche Zahlungspflicht der erschienenen Nirmala Jayawardena wird dadurch nicht vereinbart.

2. Kaufgegenstand

Die Verkäuferin verkauft die Geschäftsanteile mit den Nummern 3, 4, 5 und 6 im Nennbetrag von jeweils 2.500 EUR an der Kiezkolben Maschinenverleih GmbH, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 248765 B, an die Erwerberin. Der Gesamtnennbetrag beträgt 10.000 EUR. Die Verkäuferin erklärt, dass diese Anteile nach ihrer Kenntnis nicht verpfändet oder mit Rechten Dritter belastet sind.

3. Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt 80.000 EUR. Er ist binnen fünf Bankarbeitstagen auf das der Erwerberin gesondert mitgeteilte Konto der Verkäuferin zu zahlen. Maßgeblich ist der endgültige, frei verfügbare Geldeingang. Ein Zahlungsauftrag allein genügt nicht. Die Verkäuferin teilt den Eingang der Notarin unverzüglich mit und legt einen geeigneten Beleg vor.

4. Abtretung und Bedingung

Die Verkäuferin tritt die bezeichneten Geschäftsanteile an die Erwerberin ab. Die für die Erwerberin auftretende Person erklärt die Annahme. Die Abtretung steht unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Kaufpreiszahlung. Die Frage der nachgewiesenen Vertretung der Erwerberin bleibt hiervon unberührt. Die Beteiligten verpflichten sich, die hierfür benötigten Unterlagen unverzüglich beizubringen.

5. Zustimmung

Die Beteiligten nehmen auf die in Textform dokumentierte Zustimmung der Gesellschafter vom 05.09.2026 Bezug. Die Verkäuferin erklärt, dass sich der Vertragsgegenstand und der Kaufpreis gegenüber dem dort bezeichneten Entwurf nicht geändert haben. Eine Beauftragung von Entwicklungsleistungen durch die Zielgesellschaft wird mit diesem Vertrag nicht vereinbart.

6. Liste und Kosten

Die Notarin soll die Änderung der Gesellschafterliste nach Eintritt der maßgeblichen Voraussetzungen veranlassen. Die Erwerberin trägt die Kosten dieses Vertrags und seines Vollzugs; eine darüber hinausgehende Übernahme ausländischer Beratungs- oder Registerkosten ist gesondert zwischen den Parteien abzustimmen.

7. Weitere Erklärungen

Eine unwirksame Vertretung soll nicht durch eine bloße Mitteilung der Kaufpreiszahlung ersetzt werden. Erforderliche ergänzende Erklärungen sind in der jeweils notwendigen Form abzugeben. Die Beteiligten erhalten Abschriften zur Prüfung und weiteren Nachweisbeschaffung.

09_Secretary_Bestaetigung.docx

Bestätigung des Company Secretary – deutsche Fassung

18.09.2026

An das Notariat Dr. Zingel, Berlin

Sehr geehrte Frau Dr. Zingel,

ich bin seit 2021 als Company Secretary der Ceylon Cloud (Private) Limited tätig. Nach meinen Unterlagen ist die Gesellschaft unter PV 00289176 registriert und hat ihren Geschäftsbetrieb nicht eingestellt. Nirmala Jayawardena ist Direktorin der Gesellschaft. Sie hat die Verhandlungen über die Beteiligung an Kiezkolben geführt und das Board über die wirtschaftlichen Eckpunkte informiert.

Ich bestätige, dass das vorgelegte Dokument „Board approval 12 September“ aus unserem Büro stammt. Es wurde von Nirmala elektronisch an mich übermittelt und von mir in die Beschlussammlung aufgenommen. Die im Dokument genannte Befugnis sollte den Anteilserwerb in Deutschland ermöglichen. Ich war bei dem deutschen Notartermin nicht anwesend.

Zu der Frage, ob die im Beschluss verwendete Formulierung nach allen Anforderungen des anwendbaren Gesellschaftsrechts zur Alleinvertretung ausreicht, habe ich kein gesondertes Rechtsgutachten erstellt. Nach unserem üblichen Ablauf werden Auslandsverträge von der verhandelnden Direktorin unterzeichnet. Die aktuelle Form-20-Kopie habe ich beantragt und reiche sie nach Eingang weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Dissanayake

Company Secretary

secretary@ceyloncloud.example

10_Articles_Auszug_Arbeitsuebersetzung.docx

Articles of Association – Arbeitsübersetzung der Organisationsregeln

19.09.2026

Unterlagenbezug: Ceylon Cloud (Private) Limited, Fassung aus dem Gesellschaftsordner vom 18.11.2019, übersandt am 19.09.2026.

1. Zusammensetzung des Board

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Direktoren. Das Board führt die Geschäfte, soweit eine Angelegenheit nicht durch zwingendes Recht oder diese Articles der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist. Eine Vakanz ist zeitnah zu besetzen.

2. Sitzung und Beschlussfähigkeit

Sitzungen können durch persönliche Teilnahme oder eine gleichzeitige audiovisuelle Verbindung stattfinden. Jeder amtierende Direktor soll eine Einladung mit den wesentlichen Beratungsgegenständen erhalten. Für die Beschlussfähigkeit sind zwei Direktoren erforderlich. Eine Beteiligung per Telefon genügt, wenn alle Teilnehmer einander hören und sich zum Beschlussgegenstand äußern können.

3. Schriftliche Beschlüsse

Ein außerhalb einer Sitzung gefasster Beschluss ist wirksam, wenn sämtliche zur Mitwirkung berechtigten Direktoren dem vollständigen Beschlusstext zustimmen. Die Zustimmung kann in getrennten Dokumenten erklärt werden, sofern der Wortlaut übereinstimmt. Der Company Secretary hält die Erklärungen in der Beschlussammlung fest.

4. Ausführung von Geschäften

Dokumente werden für die Gesellschaft durch zwei Direktoren oder durch eine Person unterzeichnet, die aufgrund eines wirksam gefassten Board-Beschlusses für das bezeichnete Geschäft hierzu ermächtigt ist. Die Ermächtigung soll Gegenstand und Umfang des Geschäfts erkennen lassen. Diese Bestimmung trifft keine Aussage über zusätzliche zwingende gesetzliche Anforderungen.

5. Dokumentation

Der Company Secretary verwahrt Beschlüsse und führt die Gesellschaftsunterlagen. Er kann Abschriften aus dieser Sammlung bestätigen. Allein aus dieser Aufgabe folgt nach dem vorliegenden Text keine allgemeine Vertretungsmacht für Anteilserwerbe.

Anmerkung der Übersetzerin: Die Fassung wurde aus einem zugesandten Scan übertragen. Ob spätere Änderungen registriert oder beschlossen wurden, ist nicht Gegenstand des Übersetzungsauftrags.

12_Board_12September.docx

Board approval – deutsche Arbeitsfassung

12.09.2026

Ceylon Cloud (Private) Limited

Beschlussdatum: 12.09.2026. Auf dem Dokument angegeben: „Written board approval“.

Das Board billigt den Erwerb der Geschäftsanteile 3 bis 6 an der Kiezkolben Maschinenverleih GmbH mit einem Gesamtnennbetrag von 10.000 EUR zu einem Kaufpreis von 80.000 EUR. Nirmala Jayawardena wird ermächtigt, die für den Erwerb erforderlichen Erklärungen abzugeben und den Kaufvertrag im deutschen Notartermin zu unterzeichnen. Die Ermächtigung erstreckt sich nicht auf eine Verpflichtung der Kiezkolben zur Abnahme von Softwareleistungen.

Nirmala Jayawardena soll nach Vollzug über die endgültigen Vertragsunterlagen und die neue Gesellschafterliste berichten. Der Company Secretary wird gebeten, dem deutschen Notariat die für den Nachweis der Gesellschaft und ihrer Vertretung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Am Ende des zugesandten Dokuments stehen die Textzeilen „Nirmala Jayawardena – Director“ und „Matthias Dissanayake – Company Secretary“. Eine weitere Zustimmungserklärung ist in dieser Datei nicht enthalten.

Begleitvermerk aus der E-Mail vom 19.09.2026: Matthias schrieb, Suresh sei zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschieden. Auf die Frage nach einem weiteren Direktor antwortete er, Tariq sei „in transition“. Ein gesondertes Datum wurde in dieser Nachricht nicht genannt.

16_Gericht_Verfuegung_Arbeitsabschrift.docx

Registergericht – Arbeitsabschrift der Verfügung

24.09.2026

Amtsgericht Charlottenburg – Registergericht

HRB 248765 B – Kiezkolben Maschinenverleih GmbH

Verfügung vom 24.09.2026, laut elektronischem Empfangsnachweis bekanntgegeben am 25.09.2026.

Sehr geehrte Frau Notarin,

zu der am 18.09.2026 eingereichten Gesellschafterliste und Ihrem ergänzenden Schreiben vom 22.09.2026 wird um Erläuterung der Vertretung der neu aufgeführten Ceylon Cloud (Private) Limited gebeten. Die vorliegenden Unterlagen lassen nicht hinreichend erkennen, aufgrund welcher Bestellung und Vertretungsregel Frau Jayawardena den Erwerb am 15.09.2026 allein erklärt hat.

Bitte reichen Sie einen auf diesen Zeitpunkt bezogenen Nachweis ein. Soweit kein entsprechender aktueller Registerauszug verfügbar ist, erläutern Sie die Aussagekraft der vorgelegten amtlichen Unterlagen und der ergänzenden gesellschaftsinternen Dokumente. Zu dem Beschluss vom 12.09.2026 ist insbesondere die vollständige Organbesetzung und Beschlussfassung darzustellen.

Für die Ergänzung wird eine Frist bis zum 12.10.2026 bestimmt. Eine abschließende Entscheidung über die Aufnahme der Liste ist damit nicht verbunden. Bitte nehmen Sie im Antwortschreiben auf die einzelnen Nachweise Bezug und vermeiden Sie eine bloße erneute Übersendung derselben ungeklärten Anlagen.

R. Wendel

Rechtspflegerin

Für die Mandatsakte aus dem übermittelten Dokument übertragen. Keine amtliche Ausfertigung.

18_Lokale_Stellungnahme_entwurf.docx

Vorläufige rechtliche Stellungnahme – zur Tatsachenbestätigung

26.09.2026

An das Notariat Dr. Zingel

Sehr geehrte Frau Dr. Zingel,

ich wurde von Ceylon Cloud (Private) Limited gebeten, die Vertretung beim Erwerb der bezeichneten deutschen Geschäftsanteile zu erläutern. Mir liegen derzeit die Articles in der Fassung vom 18.11.2019, die Organmeldung vom März 2024, der Text eines schriftlichen Beschlusses vom 12.09.2026 und die Rücktrittsnachricht von Herrn Weerasinghe vor. Eine vollständige amtliche historische Registerakte habe ich noch nicht eingesehen.

Nach den vorliegenden Articles kann eine Einzelperson ein bezeichnetes Geschäft ausführen, wenn eine wirksame Board-Ermächtigung besteht. Die vorgelegte Beschlussfassung muss deshalb anhand der tatsächlich amtierenden Direktoren und des gewählten Beschlussverfahrens beurteilt werden. Die Unterschrift des Company Secretary ersetzt nach dem von mir gelesenen Satzungstext nicht die Zustimmung eines weiteren stimmberechtigten Direktors.

Für eine abschließende Stellungnahme benötige ich die Unterlagen zur Bestellung von Herrn Tariq Rahman, den Nachweis des Wirksamkeitsdatums und die vollständige Kommunikation über den Beschluss vom 12.09.2026. Ferner ist zu bestätigen, ob seit 2019 Änderungen der Articles beschlossen wurden. Erst danach kann ich das Ergebnis mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und einer belastbaren Dokumentengrundlage abschließend begründen.

Bitte verwenden Sie diesen Entwurf nicht als vorbehaltlose Bestätigung der Alleinvertretungsmacht am 15.09.2026. Ich kann nach Eingang der genannten Unterlagen kurzfristig eine überarbeitete Fassung liefern.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwältin Mala Senanayake
Colombo
mala@senanayake-law.example

19_Neue_Organmeldung_Abschrift.docx

Nachgereichte Organmeldung – Datenübertragung

28.09.2026

Ceylon Cloud (Private) Limited, PV 00289176

Vom Company Secretary übersandte elektronische Kopie: Form 20, Eingang im Berliner Büro am 28.09.2026.

Im Feld „Date of change“ ist für Tariq Rahman der 10.09.2026 angegeben. Im Feld zur Übermittlung steht 23.09.2026. Für Suresh Weerasinghe ist der 09.09.2026 als Beendigungsdatum eingetragen. Nirmala Jayawardena wird weiterhin als Director aufgeführt. Matthias Dissanayake bleibt als Secretary genannt.

Die beigefügte Bestellungsunterschrift trägt den 05.09.2026 und nennt als Wirksamkeitsdatum den 10.09.2026. Sie beschreibt einen Gesellschafterbeschluss und eine schriftliche Annahmeerklärung von Tariq. Die Annahmeerklärung ist in der zugesandten Datei als eigene Seite enthalten und auf den 08.09.2026 datiert.

Im E-Mail-Betreff der Übersendung steht „current directors 23 September“. Die Unterlagen enthalten keine Aussage dazu, ob Tariq den Beschluss vom 12.09.2026 vollständig erhalten und ihm zugestimmt hat. Eine Bescheinigung über die Echtheit der elektronischen Registerkopie liegt dem deutschen Büro in dieser Datei nicht separat bei.

21_Board_28September_Bestaetigung.docx

Board-Beschluss zur Bestätigung des Anteilserwerbs

28.09.2026

Ceylon Cloud (Private) Limited

Sitzung vom 28.09.2026, 15:00 bis 15:35 Uhr Colombo-Zeit, per Videokonferenz.

Teilgenommen haben Nirmala Jayawardena und Tariq Rahman. Matthias Dissanayake führte die Niederschrift. Beide Direktoren bestätigen, die vollständige deutsche Arbeitsübersetzung des Vertrags vom 15.09.2026 und die englische Vertragskopie erhalten zu haben. Die Beschlussfähigkeit wird von der Sitzungsleitung festgestellt.

Das Board billigt den Erwerb der Geschäftsanteile 3 bis 6 an der Kiezkolben Maschinenverleih GmbH zum Kaufpreis von 80.000 EUR. Soweit für die Wirksamkeit des bereits erklärten Erwerbs eine weitere Erklärung der Gesellschaft erforderlich sein sollte, soll diese in der vom deutschen Notariat für erforderlich gehaltenen Form abgegeben werden. Nirmala und Tariq sind bereit, hierfür gemeinsam aufzutreten. Eine rückdatierte Erklärung soll nicht erstellt werden.

Tariq erklärt, er habe vor dem 15.09.2026 nur eine Nachricht mit Kaufpreis und Beteiligungsquote erhalten. Der vollständige Vertragsentwurf und der genaue Wortlaut des Beschlusses vom 12.09.2026 seien ihm erst am 22.09.2026 zugegangen. Er habe am 11.09.2026 geschrieben, das Investment sei „im Grundsatz gut“, damals aber noch keinen vollständigen Beschluss unterschrieben.

Das Board bittet die lokale Rechtsberaterin, die neuen Unterlagen zu prüfen und das deutsche Notariat über die möglichen weiteren Schritte zu informieren. Die ursprünglichen Nachrichten und Dokumente sollen unverändert aufbewahrt werden.

Textlich vermerkte Unterzeichnungen: Nirmala Jayawardena; Tariq Rahman. Der Company Secretary hat die Datei am 29.09.2026 weitergeleitet. Die Signatur- und Identitätsprüfung der elektronischen Datei ist in dieser Arbeitsabschrift nicht enthalten.

02_Registerstand_30September_Arbeitskopie.pdf

Arbeitsabschrift des Registerauszugs

30.09.2026

Amtsgericht Charlottenburg – HRB 248765 B

Abrufvermerk der Sachbearbeitung: 30.09.2026, 17:42 Uhr. Abschrift der für die Akte übernommenen Daten; ohne amtliche Beglaubigung.

Firma: Kiezkolben Maschinenverleih GmbH. Sitz: Berlin. Geschäftsanschrift: Zangenhof 14, 10997 Berlin. Stammkapital: 25.000 EUR. Gegenstand: Vermietung, Wartung und Handel mit transportablen Maschinen, Werkzeugen und Zubehör für Handwerk, Veranstaltungen und Werkstätten, soweit hierfür keine besondere Erlaubnis erforderlich ist.

Allgemeine Vertretungsregel: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

Geschäftsführerin: Kunigunde Knatter, geboren am 14.02.1979, Berlin; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen.

Letzte Eintragung im Registerblatt: 11.05.2024. In der geöffneten Dokumentliste wurde eine Gesellschafterliste vom 09.05.2024 angezeigt. Ein weiterer Datensatz war in der Arbeitsansicht als eingegangen am 18.09.2026 vermerkt; ein herunterladbares neues Listendokument erschien beim Abruf nicht. Der Browser wurde nach einem erneuten Ladeversuch geschlossen.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

08_Gruendungsnachweis_2019_Abschrift.pdf

Gründungsnachweis – deutsche Arbeitsübersetzung

17.09.2026

Ceylon Cloud (Private) Limited – Registrierungsnummer PV 00289176

Gründungsdatum laut übermittelter Kopie: 18.11.2019. Sitzanschrift bei Gründung: 41 Lotus Yard, Colombo 05, Sri Lanka.

Die übermittelte Urkunde bestätigt nach ihrem Wortlaut die Registrierung der bezeichneten Gesellschaft als Private Limited Company. Das Dokument enthält den Firmennamen, die Registrierungsnummer und das Gründungsdatum. Namen der zum 15.09.2026 amtierenden Direktoren oder eine aktuelle Einzelvertretungsregel sind in dieser Kopie nicht aufgeführt.

Übertragungsvermerk von Irmtraud Kandel, 17.09.2026: Grundlage war die von Matthias Dissanayake am 16.09.2026 übersandte englischsprachige PDF-Datei „incorporation_2019.pdf“. Eine elektronische Signaturprüfung oder Rückfrage bei der ausstellenden Stelle wurde für diese Arbeitsübersetzung nicht beauftragt. Der sichtbare Code im unteren Bereich war im zugesandten Scan nur teilweise lesbar.

Eingangsstempel des Büros in Textform: 17.09.2026. Die Originaldatei wurde dem Notariat weitergeleitet; eine Papiaerausfertigung liegt in diesem Ordner nicht vor.

11_Form20_2024_Abschrift.pdf

Historische Organmeldung – übertragene Daten

18.09.2026

Gesellschaft: Ceylon Cloud (Private) Limited, PV 00289176.

Dokumentbezeichnung der zugesandten Datei: Form 20 – Notice of Change of Director/Secretary.

Ereignisdatum laut Formular: 01.03.2024. Dateiausgabe laut Fußzeile der Kopie: 04.03.2024.

Aufgeführt sind Nirmala Jayawardena als Director, Suresh Weerasinghe als Director und Matthias Dissanayake als Secretary. Für Nirmala und Suresh ist keine auf das deutsche Anteilsgeschäft bezogene Einzelvollmacht enthalten. Eine gesonderte Vertretungsregel ist in den übernommenen Formularfeldern nicht wiedergegeben.

Die Kopie trägt im Dokumentkopf die Registrierungsnummer PV 00289176. Im eingescannten Anhang steht auf einem handschriftlichen Ablagezettel „CeylonCloud / directors final“. Der Ablagezettel ist kein Bestandteil des übernommenen Formulartextes.

Sachbearbeitungsvermerk: Diese Fassung ging am 18.09.2026 ein. Ein aktuelleres Formular war zu diesem Zeitpunkt angekündigt, aber nicht beigelegt. Die Datei wurde nicht als Beweis dafür verwendet, dass seit März 2024 keine Veränderungen mehr stattgefunden haben.

23_Uebersetzungsrechnung.pdf

Rechnung IK-2026-118

29.09.2026

Irmtraud Kandel – Übersetzungsbüro

An: Kiezkolben Maschinenverleih GmbH, Zangenhof 14, 10997 Berlin

Rechnungsdatum: 29.09.2026. Leistungszeitraum: 17.09.2026 bis 29.09.2026.

Übertragung der Gründungsbescheinigung, der Organisationsbestimmungen und zweier Organmeldungen aus dem Englischen ins Deutsche für die interne rechtliche Bearbeitung: 240,00 EUR netto.

Umsatzsteuer 19 Prozent: 45,60 EUR.

Rechnungsbetrag: 285,60 EUR.

Die Leistung umfasst keine Bescheinigung zur Echtheit der Ausgangsdokumente und keine rechtliche Bewertung der Vertretungsmacht. Eine zur Vorlage beim Gericht geeignete bestätigte Übersetzung war bislang nicht beauftragt. Bitte teilen Sie mit, falls ein solcher weiterer Auftrag nach Rücksprache mit dem Notariat erforderlich wird.

Zahlbar bis 13.10.2026 unter Angabe der Rechnungsnummer. Bankverbindung wird im geschützten Kundenportal bereitgestellt.

Kontakt: rechnung@kandel-uebersetzt.example